

MÓDULO 05

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

MÓDULO 5

Infrações de Trânsito

Chegou a hora de entender como o CTB classifica os "erros" cometidos no trânsito — as **infrações** — e como elas se relacionam com pontos e multas.

O que é infração de trânsito

Infração de trânsito é a **inobservância** de qualquer preceito do CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas em lei.

Quem pode ser responsabilizado

- O **condutor** do veículo, pela conduta praticada ao dirigir;
- O **proprietário** do veículo, em infrações relacionadas às condições do veículo ou quando não identifica o condutor no momento da infração;
- O **embarcador ou transportador**, em infrações específicas relacionadas ao transporte de carga;
- O **pedestre ou passageiro**, quando comete a infração diretamente (por exemplo, atravessar fora da faixa em local com passarela).

Classificação das infrações

O CTB classifica as infrações em quatro categorias de gravidade, cada uma com pontuação própria na CNH:

Classificação	Pontos na CNH	Característica
Leve	3 pontos	Risco reduzido; ex.: dirigir sem atenção ao trânsito
Média	4 pontos	Risco moderado; ex.: estacionar em local proibido
Grave	5 pontos	Risco elevado; ex.: seguir outro veículo muito próximo
Gravíssima	7 pontos	Risco muito elevado; ex.: dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade acima de 50%, usar celular manualmente

DICA APROVADRIVE

Para memorizar a pontuação, pense na sequência crescente: **3, 4, 5, 7**. Repare que o salto de "grave" (5) para "gravíssima" (7) é maior — porque o risco também é bem maior.

Multa

Além dos pontos, toda infração gera **multa em dinheiro**, cujo valor-base varia conforme a gravidade e é reajustado periodicamente pelos órgãos competentes. Como referência de valores-base vigentes:

Classificação	Valor de multa (base, sujeito a reajuste)
Leve	R\$ 88,38
Média	R\$ 130,16

Classificação	Valor de multa (base, sujeito a reajuste)
Grave	R\$ 195,23
Gravíssima	R\$ 293,47

ATENÇÃO

Esses valores são periodicamente atualizados por portaria/resolução. O importante para a prova é saber a **ordem de gravidade** (leve, média, grave, gravíssima) e que a multa é sempre proporcional à gravidade — o valor exato costuma ser menos cobrado que a lógica de classificação.

Fatores multiplicadores

Algumas infrações gravíssimas específicas possuem **fator multiplicador** sobre o valor da multa (por exemplo, multiplicado por 3, 5 ou até mais, conforme o caso previsto em lei), aplicado quando a conduta representa risco muito elevado, como excesso de velocidade muito acentuado ou reincidência em determinadas infrações dentro de 12 meses.

Responsabilidade do condutor x do proprietário

Regra prática muito cobrada em prova:

- Infrações relacionadas à **conduta de quem dirige** (velocidade, ultrapassagem, embriaguez) são de responsabilidade do **condutor**;
- Infrações relacionadas às **condições do veículo** (documentação, equipamentos obrigatórios, excesso de peso) são de responsabilidade do **proprietário**;
- Quando o proprietário não identifica quem dirigia no momento de uma infração, a responsabilidade pela multa recai sobre ele.

CAI NA PROVA

Se o radar flagra excesso de velocidade e o proprietário não identifica o condutor no prazo legal, a multa e os pontos são atribuídos ao **proprietário** do veículo.

Infração administrativa não é crime

É essencial entender que **nem toda infração de trânsito é crime**. A infração administrativa (como estacionar em local proibido, ou mesmo dirigir em excesso de velocidade) gera multa, pontos e eventualmente suspensão — mas não é automaticamente processada criminalmente. Já os **crimes de trânsito** (que você verá no Módulo 7), como embriaguez ao volante em certas condições, envolvem consequências penais, além das administrativas.

PEGADINHA

Uma pegadinha clássica: a prova pode descrever uma multa grave e perguntar se isso é "crime". Na maioria dos casos, **infração ≠ crime**. Só é crime quando a conduta está expressamente tipificada como tal no Capítulo de Crimes de Trânsito do CTB.

MEMORIZE: Leve = 3, Média = 4, Grave = 5, Gravíssima = 7 pontos. Toda infração gera multa, mas nem toda infração é crime.